

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4131/2536

บริษัท ที . เอ็ม . ดี จำกัด
นาย วีระศักดิ์ สติติวิทยากุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 3, มาตรา 5, มาตรา 54

การประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำชนิดใช้สารกรองมีงานที่ปรากฏอยู่แล้วไม่ปรากฏว่าเครื่องกรองน้ำตามสิทธิบัตรของจำเลยมีประสิทธิภาพในการกรองน้ำดีกว่าหรือสามารถแก้ปัญหาข้อขัดข้องที่เครื่องกรองน้ำตามสิทธิบัตรที่มีงานที่ปรากฏอยู่แล้วไม่อาจแก้ไขได้แต่อย่างใดจึงไม่เพียงพอจะถือได้ว่าไม่เป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้โดยง่ายต่อบุคคลผู้มีความชำนาญในระดับสามัญของงานประเภทนั้น อันจะถือว่าเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นได้ การออกสิทธิบัตรการประดิษฐ์ให้แก่จำเลยจึงไม่ชอบและเป็นสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์โจทก์ยกขึ้นกล่าวอ้างได้ตามมาตรา 54 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 จำเลยไม่มีสิทธิขอบังคับให้โจทก์ยุติการผลิตเครื่องกรองน้ำของโจทก์ แต่การที่จำเลยมีหนังสือให้โจทก์ยุติการขายเครื่องกรองน้ำโดยจะดำเนินคดีแก่โจทก์เป็นการบอกกล่าวที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายที่จำเลยมีอยู่ในขณะบอกกล่าว จึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบการค้าขายเครื่องกรองน้ำ จำเลยเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 422 ประเภทเครื่องกรองน้ำชนิดใช้สารกรอง จำเลยได้มีหนังสือข่มขู่โจทก์ให้ยุติการขายเครื่องกรองน้ำของโจทก์ว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรของจำเลย โดยจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาแก่โจทก์ โจทก์หลงเชื่อว่าเป็นความจริงจึงยุติการขายเครื่องกรองน้ำ แต่เมื่อได้ตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิตามสิทธิบัตรเลขที่ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าเครื่องกรองน้ำของโจทก์และของจำเลยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทั้งวิธีการประดิษฐ์และเทคนิคการกรองน้ำ การกระทำของจำเลยเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 100,500 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จ

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยเป็นผู้ทรงสิทธิในการประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำชนิดใช้สารกรองตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 422 โจทก์จึงไม่มีสิทธิผลิตและขายเครื่องกรองน้ำดังกล่าว เดิมโจทก์ผลิตเครื่องกรองน้ำโดยใช้กรรมวิธีและรูปทรงเหมือนของจำเลยทุกประการ แต่เมื่อมีการทักท้วง โจทก์จึงแก้ไขให้เห็นผิดแผกไป การกระทำของโจทก์กลับเป็นการละเมิดต่อสิทธิของจำเลย การที่จำเลยมีหนังสือถึงโจทก์ให้ยุติการผลิตหรือขายเครื่องกรองน้ำเป็นการใช้สิทธิเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของจำเลยที่พึงจะได้ตามกฎหมาย โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย การที่โจทก์นำเครื่องกรองน้ำที่จำเลยได้รับสิทธิบัตรออกขายในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ทำให้จำเลยขาดประโยชน์ที่ควรได้ ขอให้ยกฟ้องและบังคับให้โจทก์ยุติการผลิตเครื่องกรองน้ำอันเป็นการเลียนแบบการประดิษฐ์ที่จำเลยได้รับสิทธิบัตร ให้งดการขาย มีไว้เพื่อขายเครื่องกรองน้ำดังกล่าว กับให้ใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยเป็นเงิน 134,400 บาท

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า สิทธิบัตรของจำเลยเป็นสิทธิประเภทการประดิษฐ์ มิใช่ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องกรองน้ำของโจทก์มีเครื่องหมายการค้า และชื่อบริษัทติดอยู่ให้เห็นแตกต่างกับของจำเลย จำเลยไม่ได้รับความเสียหายเพราะ จำเลยมิใช่ผู้นำเครื่องกรองน้ำออกขาย เครื่องกรองน้ำมีขายตามท้องตลาดทั่วไปก่อน จำเลยจะได้รับสิทธิบัตร จำเลยมิได้ผลิตโดยตรงแต่สั่งจากโรงงานผลิตเครื่องกรองน้ำ ชนิดนี้ออกขายตามแบบที่โรงงานมีอยู่แล้ว และผู้ขายรายอื่น าก็สั่งซื้อจากโรงงาน นั้นได้ จึงไม่มีสิทธิให้โจทก์หยุดผลิตหรืองดการขาย ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ห้ามโจทก์ให้ยุดิ (ที่ถูกเป็นให้โจทก์ยุดิ) การผลิตเครื่องกรองน้ำอันเป็นการเลียนแบบการประดิษฐ์ที่จำเลยได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 422 และให้งดการจำหน่ายหรือมิไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งเครื่องกรองน้ำดังกล่าว คำขอของจำเลยที่ฟ้องแย้งในส่วนค่าเสียหายให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 422 ประเภทเครื่องกรองน้ำชนิดใช้สารกรอง โดยมีข้อถือสิทธิคือ เครื่องกรองน้ำที่ประกอบด้วยถังทรงกระบอกที่ทำด้วยสแตนเลสคู่ ซึ่งในถังกรองถังที่ 1 จะมีชั้นของสารที่ใช้กรองคือ สารแอนทราไซส์ คาร์บอน กรีนแซนด์และทราย หยาบ ในถังกรองที่ 2 จะมีสารกรองที่เป็นเรซิน ถังกรองทั้งสองจะยึดติดกันด้วย แผ่นสแตนเลสเชื่อมต่อกัน โดยที่ปลายท่อส่งน้ำเข้าในถังกรองถังที่ 1 จะอยู่สูงกว่า ปลายท่อส่งน้ำเข้าในถังกรองที่ 2 และที่ปลายท่อส่งน้ำต่าง ๆ จะมีท่อครอบที่เป็นรู

พจนรอบด้านครอบปิตอยู่ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ ประการแรกมีว่า การออกสิทธิบัตรดังกล่าวชอบหรือไม่ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522 มาตรา 5 บัญญัติให้การประดิษฐ์ที่ขอสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ คือ (1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ (3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม สำหรับการประดิษฐ์นั้น มาตรา 3 ได้บัญญัติไว้มีความหมายว่า การคิดค้นหรือคิดทำขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่หรือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี ตามรายงานผลการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เอกสารหมายเลข.24ผลการตรวจสอบได้ความว่า การประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำชนิดใช้สารกรองมีงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรคือ การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรของประเทศฝรั่งเศสซึ่งออกให้เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2526 เป็นถังกรองน้ำคู่หนึ่ง โดยถังที่ 1 เป็นถังทรงกลม ถังที่ 2 เป็นถังทรงกระบอกเรียวยาว โดยถังที่ 2 ต่อเข้ากับถังที่ 1 ในแนวตั้งแบบหนึ่ง และในแนวนอนอีกแบบหนึ่งในแต่ละถังจะมีสารที่ใช้กรองบรรจุอยู่ สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาซึ่งออกให้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2485 เป็นถังกรองน้ำถังเดียวที่ประกอบด้วยถังกับถังสูบ ถังสูบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนอยู่ด้านล่าง มีสารที่ใช้เป็นตัวกรองบรรจุอยู่ โดยสารกรองหยาบจะอยู่ต่ำสุดชั้นถัดขึ้นมาจะเป็นสารกรองที่ละเอียดขึ้นตามลำดับและสิทธิบัตรออสเตรเลียซึ่งออกให้เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2461เป็นถังสำหรับกรองน้ำฝน โดยมีท่อเปิดรับน้ำฝนและมีตะแกรงกรองเศษขยะปิดกั้นอยู่ตรงทางเข้าของท่อน้ำฝนไหลลงเพื่อเข้าสู่ถังกรองน้ำจะไหลผ่านสารที่ใช้กรองและไหลออกทางช่องเปิดออกแม้การประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตรของจำเลยจะไม่เหมือนกับการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรของทั้งสามประเทศดังกล่าว แต่ลักษณะเด่นของการประดิษฐ์ตามข้อเท็จจริงในสิทธิบัตรของจำเลยที่เป็นถังกรองคู่ที่มีท่อน้ำผ่านเข้าสู่ถังกรองซึ่งได้จัดระบบไว้ โดยท่อส่งน้ำเข้าในถังกรองถังที่ 1 จะอยู่สูงกว่าปลายท่อส่งน้ำเข้าในถังที่ 2 ก็ไม่ปรากฏว่าการใช้ถังกรองน้ำเพียงถึง

เดียวกับหลายถึงจะเป็นผลทำให้การกรองน้ำดีขึ้น และตามสิทธิบัตรของประเทศ
ฝรั่งเศสก็เป็นถึงกรองน้ำที่ประกอบด้วยถึงกรองคู่ติดกับถึงกรองน้ำตามสิทธิบัตรของ
จำเลยก็เพียงแบบขนาด และตำแหน่งการวางของถึงเท่านั้น เมื่อมีการใช้ถึงกรองน้ำ
เกินถึงเดียว การที่มีท่อน้ำผ่านเข้าสู่ถึงกรองโดยจัดระบบให้ท่อน้ำเข้าไปในถึงที่ 1
อยู่สูงกว่าปลายท่อน้ำเข้าไปในถึงที่ 2 ก็เป็นหลักธรรมดาที่ทราบกันอยู่ทั่วไปว่า ตาม
ธรรมชาติของเหลวย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ และที่ปลายท่อน้ำทุกปลายจะมีท่อ
ครอบที่มีรูพรุนคลุมอยู่โดยรอบ ซึ่งเศษขยะจะไม่สามารถเข้าสู่ท่อน้ำได้ ทำให้ไม่
เกิดปัญหาการอุดตันของท่อ ก็เป็นวิธีการที่ทราบกันโดยทั่วไป ไม่ปรากฏว่าเครื่อง
กรองน้ำตามสิทธิบัตรของจำเลยมีประสิทธิภาพในการกรองน้ำดีกว่าหรือสามารถแก้
ปัญหาข้อขัดข้องที่เครื่องกรองน้ำตามสิทธิบัตรของทั้งสามประเทศดังกล่าวไม่อาจ
แก้ไขได้แต่อย่างใด ไม่เพียงพอที่จะถือว่าไม่เป็นสิ่งประจักษ์ได้โดยง่ายต่อบุคคลผู้มี
ความชำนาญในระดับสามัญของงานประเภทนั้ันอันจะถือว่าเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้น
ประดิษฐ์สูงขึ้นได้ ดังนั้นการออกสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 422 ให้แก่จำเลย จึงไม่
ชอบด้วยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เป็นสิทธิบัตรที่ไม่
สมบูรณ์ตามมาตรา 54 วรรคแรก โจทก์ย่อมยกขึ้นกล่าวอ้างได้ตามมาตรา 54 วรรค
สอง จำเลยไม่มีสิทธิที่จะขอบังคับให้โจทก์ยุติการผลิตเครื่องกรองน้ำของโจทก์ได้ ไม่
จำต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์ละเมิดข้อถือสิทธิตามสิทธิบัตรของจำเลย
หรือไม่และฎีกาข้ออื่นของโจทก์ต่อไป แต่การที่จำเลยมีหนังสือให้โจทก์ยุติการขาย
เครื่องกรองน้ำโดยจะดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่โจทก์นั้นเป็นการบอกกล่าวที่จะ
ใช้สิทธิตามกฎหมายที่จำเลยมีอยู่ในขณะบอกกล่าวย่อมไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ ที่
ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้นชอบแล้ว แต่ที่พิพากษาห้ามโจทก์ผลิตเครื่อง
กรองน้ำและให้งดการจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งเครื่องกรองน้ำดังกล่าวตาม
ฟ้องแย้งของจำเลยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาส่วนนี้ของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อัมพร ทองประยูร-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-สุเมธ อุปนิสากร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>